

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-○○○●●■-007
제 목 물품구매계약 인지세 납부 미흡
관계부서 ○○○●●■
조치부서 ○○○●●■
내 용

1. 업무개요

회사는 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사와 대외공사 등 각종 공사 수주 계약, 공사 수행과 지원을 위한 물품의 제조·구매 계약 체결 시 작성하는 도급 또는 위임에 관한 전자비전자문서에 대해 「인지세법」 및 「세무업무 처리기준」에 따라 인지세를 납부하고 있다.

2. 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의무), 제3조(과세문서 및 세액)와 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에 따르면, 일정한 과세문서를 작성하는 경우 인지세를 납부하여야 하며, 이는 문서의 형식과 무관하게 적용된다. 과세대상 문서 중 도급계약서는 「민법」 제664조에 근거하여, 일의 완성과 그에 대한 보수를 약정하는 문서를 의미하며, 「건설산업기본법」 제22조, 「전기공사업법」 제12조, 「정보통신공사업법」 제26조 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조 등에 따라 작성하는 도급문서가 이에 해당하며, 「인지세법」 상 과세문서 및 납부세액은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 「인지세법」 상 과세문서 및 세액 발체내역

과세문서	기재금액	인지세
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서 2. 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	기재금액이 1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
	기재금액이 3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
	기재금액이 5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
	기재금액이 1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
	기재금액이 10억 원을 초과하는 경우	35만 원

※ 자료 : 「인지세법」 내용 재구성

또한, 대법원 판례(대법원 1987. 7. 21. 선고 86다카2446, 대법원 1996. 2. 28. 선고 94다42976)에 따라, ‘제작물의 성질이 대체물이면 매매로, 대체물이 아니면 도급’으로 판단하며, 이에 따라 물품구매계약이 대체물에 해당하는 경우에는 인지세 납부대상에서 제외한다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 제작물공급계약의 법적 성격 판단(대법원 1987.7.21. 선고 86다카2446)

<이유 중 발체내용>

- ▶ 당사자의 일방이 상대방의 주문에 따라서 자기의 소유에 속하는 재료를 사용하여 만든 물건을 공급할 것을 약정하고 이에 대하여 상대방이 대가를 지급하기로 약정하는 이른바 제작물공급계약은 그 제작의 측면에서는 도급의 성질이 있고 공급의 측면에서는 매매의 성질이있다. 이러한 계약은 대체로 매매와 도급의 성질을 함께 가지고 있는 것으로서 이를 어떤 법에 따라 규율할 것인가에 관하여는 민법 등에 특별한 규정이 없는바, 계약에 의하여 **제작 공급하여야 할 물건이 대체물인 경우에는 매매로 보아서 매매에 관한 규정이 적용**된다고 하여도 무방할 것이나, 이와는 달리 그 물건이 특정의 주문자의 수요를 만족시키기 위한 불대체물인 경우에는 당해 물건의 공급과 함께 그 제작이 계약의 주목적이 되어 도급의 성질을 강하게 띠고 있다 할 것이므로 이 경우에도 매매에 관한 규정이 당연히 적용된다고 할수는 없을 것이다.

따라서, 「세무업무처리기준」 제30조(인지세 납부)에 따라 인지세법 상 과세문서를 작성하는 부서는 「인지세법」이 정한 바에 따라 인지세를 납부하여야 하며, 같은 기준 제31조(인지의 관리)에 따라, 인지수불대장을 비치 및 기록 관리하여야 한다.

또한, 「수주계약대장 인지세납부 시스템개선 알림 및 대외공사 인지세 납부 철저」(총무처-3258, 2021. 5. 26.)에 따라, 각 처(실)·사업소는 인지세

납부 누락 방지를 위해 수주계약 생성·결재 시 관련 증빙을 확인하여야 하며, 정기적인 납부 현황 점검을 통해 누락 또는 과오납 사례가 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○●●■는 감사대상기간(2022. 1. 1.~2024. 12. 31.) 동안 도급계약서, 물품제조·매매 등 계약서 작성 시 납부한 인지세 내역에 대해 「세무업무처리기준」 제31조에 따라 인지수불대장에 명기하여 기록 관리하여 인지수불대장을 별도로 비치 및 관리하고 있었음에도 불구하고, 아래 [표 2]와 같이 물품구매계약을 체결하면서 인지세 과세대상 도급계약이 아님에도 인지세를 과오납부하였다.

[표 2] 물품매매계약 인지세 과오납부 내역

구분	계약대장번호	계약건명	계약일자	계약금액	인지세 납부금액
1	R102201015	소형화물운반차 부속품	2022. 2. 23.	**, **, **	**, **
2	R1022013556	EXPLOXIMETER	2022. 3. 4.	**, **, **	**, **
3	R102201591	플라스틱 게이지 외 38종	2022. 3. 11.	**, **, **	**, **
4	R102202110	파이프 렌치(24"이하) 외 183종	2022. 3. 24.	**, **, **	**, **
5	R102202777	5단캐비닛 WP2009CA(조달우수,친환경)	2022. 4. 8.	**, **, **	**, **
6	R102202816	몽키 스패너(12"이하) 외 174종	2022. 4. 8.	**, **, **	**, **
7	R102203310	팔토시 외 18종	2022. 4. 22.	**, **, **	**, **
8	R102204588	샤클 외 157종	2022. 5. 17.	**, **, **	**, **
9	R102205824	보온재	2022. 6. 9.	**, **, **	**, **
10	R102207175	보안면 외 57종	2022. 7. 8.	**, **, **	**, **
11	R102207396	파란색깔판(통로용) 외 6종	2022.07.14	**, **, **	**, **
12	R102207419	파이프 렌치(24"이하) 외 327종	2022.07.18	**, **, **	**, **
13	R102207573	보안경 외 17종	2022.07.20	**, **, **	**, **
14	R102207577	전원 케이블 외 48종	2022.07.20	**, **, **	**, **
15	R102208103	공업용 선풍기 안전망 외 12종	2022.08.11	**, **, **	**, **
16	R102208325	우레탄 투명 호스 외 26종	2022.08.22	**, **, **	**, **
17	R102208603	부품덮개 외 3종	2022.08.30	**, **, **	**, **
18	R102208947	산소농도측정기 외 6종	2022.09.14	**, **, **	**, **
19	R102209035	전원 배전반	2022.09.19	**, **, **	**, **
20	R102209093	안전로프 외 2종	2022.09.20	**, **, **	**, **
21	R102209131	베어링 가열기	2022.09.21	**, **, **	**, **
22	R102209307	그라인딩휠 외 89종	2022.09.27	**, **, **	**, **
23	R102209354	베어링 가열기	2022.09.28	**, **, **	**, **
24	R102209457	와이프롤 외 18종	2022.10.04	**, **, **	**, **
25	R102209741	락스 외 11종	2022.10.12	**, **, **	**, **
26	R102210077	유압 배터리 펌프 외 3종	2022.10.24	**, **, **	**, **
27	R102210094	업무용 우의 외 11종	2022.10.24	**, **, **	**, **
28	R102210958	충전식 토크렌치	2022.11.17	**, **, **	**, **
29	R102210960	토오크 렌치 외 3종	2022.11.17	**, **, **	**, **
30	R102212163	코팅장갑 외 72종	2022.12.15	**, **, **	**, **
31	R102300030	부동액	2023.01.06	**, **, **	**, **
32	R102301370	안전화 건조기	2023.02.24	**, **, **	**, **
33	R102301373	저항소자 외 2종	2023.02.27	**, **, **	**, **

구분	계약대장번호	계약건명	계약일자	계약금액	인지세 납부금액
34	R102301791	가방 외 133종	2023.03.08	**,***,***	**,***
35	R102301793	보안면 외 84종	2023.03.08	**,***,***	**,***
36	R102302100	소창직 외 166종	2023.03.15	**,***,***	**,***
37	R102302134	90°더블옵셋 복스렌치 외 224종	2023.03.20	**,***,***	**,***
38	R102302437	샤클 외 166종	2023.03.24	**,***,***	**,***
39	R102302547	안전화 건조기	2023.03.24	**,***,***	**,***
40	R102305408	라인테이프 외 12종	2023.05.16	**,***,***	**,***
41	R102305945	FME Tape 외 33종	2023.05.26	**,***,***	**,***
42	R102306241	마스킹테이프 외 19종	2023.06.01	**,***,***	**,***
43	R102307540	에어 청소기 외 165종	2023.06.29	**,***,***	**,***
44	R102307729	안전모 외 6종	2023.07.10	**,***,***	**,***
45	4500472359	이동형 파일서랍(조달우수, 친환경) 외 62종	2023.09.08	**,***,***	**,***
46	4500472675	2단캐비닛(우수 친환경) 외 38종	2023.09.13	**,***,***	**,***
47	R102310892	충전 임팩트 드릴 외 163종	2023.10.19	**,***,***	**,***
48	R102311694	스탠드 외 144종	2023.11.03	**,***,***	**,***
49	R102312078	마대 외 14종	2023.11.09	**,***,***	**,***
50	R102312243	발화대응 배터리 보관함 외 2종	2023.11.13	**,***,***	**,***
51	R102313556	조줄 세트 외 247종	2023.12.06	**,***,***	**,***
52	R102400229	열전도액	2024.01.17	**,***,***	**,***
53	R102400248	산소농도측정기 외 7종	2024.01.17	**,***,***	**,***
54	R102400849	보안면 외 70종	2024.02.14	**,***,***	**,***
55	R102400980	휴대용 랜턴 외 370종	2024.02.20	**,***,***	**,***
56	R102401129	윤활유	2024.02.23	**,***,***	**,***
57	R102401430	붓 외 94종	2024.03.04	**,***,***	**,***
58	R102401436	비닐테이프 외 118종	2024.03.04	**,***,***	**,***
59	R102401698	귀마개 외 7종	2024. 3. 8.	**,***,***	**,***
60	R102402077	음료류	2024. 3. 19.	**,***,***	**,***
61	R102402136	필터 외 8종	2024. 3. 20.	**,***,***	**,***
62	R102402911	아이스스카프 외 9종	2024. 4. 8.	**,***,***	**,***
63	R102403320	윤활유	2024. 4. 16.	**,***,***	**,***
64	R102403343	핸드 탭 외 62종	2024. 4. 17.	**,***,***	**,***
65	R102403531	윤활유	2024. 4. 19.	**,***,***	**,***
66	R102404978	펌프	2024. 5. 20.	**,***,***	**,***
67	R102407410	3M 보호장갑 외 50종	2024. 7. 12.	**,***,***	**,***
68	R102413260	필터 엘리먼트 외 10종	2024. 12. 26.	**,***,***	**,***
합 계					***,***

※ 자료 : 사업처 제출자료 활용 재구성

관계부서 의견 ○○○●●■는 물품구매계약 체결 시 인지세 납부, 인
지수불대장 비치 및 관리에 미흡한 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방
지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○●●■장은

- ① 물품구매계약 인지세 납부 절차 준수를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치
하시고, (주의)
- ② 과오납부한 물품매매계약 인지세 ***천원을 경정청구 절차를 거쳐 회수하시기

바라며, (시정)

③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
○○○●●■	▲▲	XRW	사업소 계약	2022.3.30 ~ 2024.1.30	물품구매계약 인지세 납부 업무 소홀	기초치 No.003